

KIT PRÁTICO · LEITURA EM 1 HORA

IA na Advocacia: Kit de Implementação Imediata

Sem violar a OAB. Os três erros que geram processo disciplinar — e como eliminá-los ainda hoje.

Enquanto você leva 3 horas organizando jurisprudência, seu concorrente faz em 30 minutos — e cobra menos. Mas usar IA sem protocolo é pior do que não usar. Este kit resolve os três erros mais comuns em menos de uma hora de leitura. Você começa a aplicar ainda hoje.

Recomendação OAB 001/2024

LGPD

Casos TRT-2 · TST · TJ-PR

Plano de 7 dias

Advogados &
escritórios
Material educativo



O advogado que não domina IA responsável hoje está competindo com uma mão amarrada nas costas.

A realidade em um parágrafo

77% dos advogados já usam IA. A maioria está cometendo pelo menos um erro que pode custar processo disciplinar, multa da ANPD ou constrangimento em juízo — sem saber. Este kit resolve os três erros em menos de uma hora. Você começa a aplicar ainda hoje.

77%

dos advogados já usam IA na
rotina

3

advogados multados com
ofício à OAB só em 2026

1h

para ler o kit e começar a
aplicar hoje

✓ Baseado na Recomendação 001/2024 do CFOAB

✓ Conforme a LGPD (Lei 13.709/2018)

✓ Com casos reais: TRT-2, TST, TJ-PR

✓ PARA QUEM É

Advogado autônomo que quer ganhar tempo sem expor o escritório; sócio que precisa proteger a equipe do erro disciplinar; profissional que quer competir com bancas maiores desde o início.

✗ PARA QUEM NÃO É

Quem busca substituir o raciocínio jurídico pela máquina; quem quer produzir peças sem responsabilidade profissional.

Como usar este kit

Se você tem **15 minutos**
agora



Comece
Aqui

Se tem **um risco específico**



Os 3 Erros

Se quer os **prompts prontos**



Kit Pronto

Se quer um **plano**
estruturado



Plano de 7
Dias

3 ações em 15 minutos

Se você está com pressa, faça isto antes de qualquer outra coisa. São as três ações de maior impacto imediato — e juntas levam quinze minutos.

1

⚡ Pare imediatamente · 2 minutos

Se você usa ChatGPT gratuito ou Plus com dados reais de clientes: pare agora. É a violação mais comum e a mais invisível — essas versões podem usar suas conversas para treinar o modelo, o que configura quebra de sigilo profissional (Art. 34, Lei 8.906/1994) e tratamento inadequado de dados (LGPD).

A correção é simples: migre para o ChatGPT Team, Claude for Work ou qualquer ferramenta com DPA. O custo mensal é menor do que uma hora de honorário. (Lista completa na seção Kit Pronto.)

2

⚡ Salve este prompt agora · 3 minutos

Cole em um documento acessível e use **no início de toda tarefa jurídica com IA**. Ele elimina o principal risco de alucinação: a IA inventando jurisprudência que parece real.

● PROMPT ANTI-ALUCINAÇÃO

"Use exclusivamente as fontes que eu colar abaixo. Não cite nenhuma lei, súmula ou decisão que não esteja no texto que eu fornecer. Se precisar de mais informação, pergunte — não invente."

3

⚡ Atualize seu contrato hoje · 10 minutos

Copie a cláusula abaixo e cole no seu contrato-modelo de honorários. A Recomendação 001/2024 exige essa formalização por escrito — sem ela, o uso de IA pode ser questionado a qualquer momento.

● CLÁUSULA DE USO DE IA — CONTRATO-MODELO

"O(A) CONTRATADO(A) poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à prestação dos serviços advocatícios (pesquisa, organização e redação), comprometendo-se a: (i) revisar integralmente todo conteúdo antes de qualquer uso; (ii) preservar o sigilo profissional e a proteção de dados nos termos da LGPD (Lei 13.709/2018); e (iii) responder pessoalmente pela qualidade técnica das peças. O(A) CONTRATANTE declara estar ciente e de acordo com tal utilização."



Checkpoint. Pronto — com essas três ações você já está à frente de 80% dos advogados que usam IA hoje. Continue lendo para eliminar completamente os três riscos principais.

Os 3 erros que geram processo disciplinar

O medo de usar IA quase nunca vem do lugar certo. Os riscos são três, específicos e controláveis — e cada um tem uma solução direta.



ERRO 1

Inserir dados reais de clientes em IA pública

O problema

A maioria das IAs gratuitas usa seus prompts para treinar o modelo. Quando você cola um contrato, petição ou relato com dados reais, esse dado sai do seu controle — podendo ser acessado por outros usuários ou requisitado por ordem judicial.

BASE LEGAL

Art. 34 da Lei 8.906/1994 (sigilo absoluto) e Art. 6º da LGPD (finalidade e base legal).

QUANTO CUSTA

Multa ANPD de até 2% do faturamento (teto R\$ 50 mi) + processo disciplinar na OAB.

RISCO EXTRA

Perda do cliente ao descobrir e responsabilidade civil por vazamento.

X O QUE NÃO FAZER

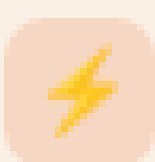
Colar no ChatGPT gratuito: "Meu cliente João da Silva, CPF 123.456.789-00, tem processo contra a empresa XYZ. Me ajude com a petição."

✓ SOLUÇÃO EM 3 PASSOS

1. Verifique seu plano (gratuito/Plus → troque). 2. Anonimize antes do prompt. 3. Só então use a ferramenta — o resultado é o mesmo, sem dado sensível exposto.

CHECKLIST — ERRO 1

- ☐ Identifiquei se minha ferramenta atual treina com dados.
- ☐ Tenho minha tabela de anonimização salva.
- ☐ Parei de usar versão gratuita com dado real de cliente.
- ☐ Estou em ferramenta com DPA ou em processo de migrar.



Faça agora

Abra sua ferramenta e verifique o plano atual. Se for gratuito, veja a seção de ferramentas antes de continuar.

O problema

A IA não consulta bases dos tribunais — ela prevê texto provável. O resultado pode parecer uma decisão real (número, relator, ementa coerente) e ser completamente inventado. Quanto mais convincente parecer, mais perigoso é se você não conferiu.

BASE LEGAL

Art. 77 do CPC (dever de veracidade) e
Recomendação 001/2024,
item 3.2 (revisão integral).

VIRA O QUÊ

Litigância de má-fé; em
casos graves, comunicação
à OAB e ao Ministério
Público.

O PADRÃO

Nos três casos reais, não
houve intenção maliciosa —
houve ausência de protocolo.

Caso	Erro	Consequência
TST · mar/2026	Contrarrazões com jurisprudência inventada	Multa 1% sobre o valor da causa + ofício à OAB
TRT-2 · fev/2026	Jurisprudência falsa em recurso	Multa 5%; tentou culpar o estagiário — não colou
TJ-PR	43 decisões completamente fictícias	Recurso não conhecido + sanções disciplinares

✓ Solução — protocolo em 4 passos

- 1 **Você** pesquisa a jurisprudência — STJ, TRT, TJSP, Jusbrasil, fontes primárias.
- 2 **Cole a decisão real** no prompt: “Use somente esta decisão. Não invente nenhuma outra.”
- 3 **Peça estrutura, não descoberta** — a IA organiza e argumenta a partir da sua fonte.
- 4 **Confira toda citação** antes de protocolar: número, ementa, relator, na fonte original.

CHECKLIST — ERRO 2

- ☐ Nunca peço jurisprudência “do nada” para a IA.
- ☐ Sempre alimento a IA com a decisão real que eu mesmo pesquisei.
- ☐ Confiro toda citação no tribunal antes de protocolar.
- ☐ Uso o prompt anti-alucinação no início de toda tarefa jurídica.

O problema

A Recomendação 001/2024, item 4, é direta: antes de usar IA no caso do cliente, você precisa formalizar isso por escrito, em linguagem clara e acessível. Não é recomendação de boas maneiras — é exigência ética com consequências disciplinares.

BASE LEGAL

Recomendação 001/2024, item 4: formalização escrita obrigatória antes de qualquer uso.

QUANTO CUSTA

Questionamento disciplinar a qualquer momento, durante ou após o caso.

RISCO EXTRA

O cliente pode arguir quebra de confiança ao descobrir o uso não informado.

✓ Solução — cláusula pronta (Ação 3)

Além da cláusula, a Recomendação exige três pontos:

- O cliente tem direito de **recusar** o uso de IA — respeite sem questionar.
- Documente a assinatura e **arquive** até o encerramento da prestação.
- Vale para **qualquer fase** em que você decida incorporar IA ao caso.

CHECKLIST — ERRO 3

- ☐ Cláusula de IA inserida no contrato-modelo (feito na Ação 3).
- ☐ Explico ao cliente em linguagem acessível o que uso e como protejo.
- ☐ Colho assinatura e arquivo o documento.
- ☐ Respeito a recusa do cliente sem questionamento.

Kit pronto para usar

Copie, salve, reutilize. Todos os prompts já incluem a instrução de não-invenção embutida.

7 prompts prontos

● 1 - ANTI-ALUCINAÇÃO — USE SEMPRE NO INÍCIO

“Use exclusivamente as fontes que eu colar abaixo. Não cite nenhuma lei, súmula ou decisão que não esteja no texto fornecido. Se faltar informação, pergunte – não invente.”

Quando usar: início de TODA tarefa jurídica, sem exceção. Resultado: elimina o risco de alucinação em qualquer ferramenta.

● 2 - RESUMO DE PROCESSO OU ACÓRDÃO

“Resuma o documento abaixo em quatro blocos: (1) o que foi decidido, (2) os fundamentos principais, (3) o que foi rejeitado e por quê, (4) pontos que podem ser objeto de recurso. Use apenas o que está no texto. [colar texto anonimizado]”

Quando usar: acórdãos, sentenças, processos com +50 páginas. Economia: 2h de leitura → 15 minutos.

● 3 - REVISÃO DE CLÁUSULA

“Aponte riscos e ambiguidades nesta cláusula sob o direito brasileiro. Não invente legislação. Se houver risco real, sugira redação alternativa mais protetiva. [colar cláusula]”

Quando usar: antes de assinar ou entregar qualquer contrato. Resultado: segundo par de olhos em 5 minutos.

● 4 - ESTRUTURAR ARGUMENTO COM FONTE FORNECIDA

“Organize um argumento a partir EXCLUSIVAMENTE da decisão que vou colar. Não cite nenhuma outra fonte. [colar decisão real pesquisada por você]”

Quando usar: ao redigir a seção jurídica de qualquer peça. Resultado: argumento estruturado em torno da sua fonte verificada.

● 5 - ANTECIPAR ARGUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA

“Com base na inicial que vou colar, liste os 3 argumentos que a parte contrária provavelmente usará na réplica e sugira como responder a cada um. Não invente legislação. [colar inicial anonimizada]”

Quando usar: preparação de defesa, contestação ou resposta. Resultado: chega à peça com as contra-respostas já estruturadas.

● 6 · E-MAIL PARA CLIENTE — ATUALIZAÇÃO PROCESSUAL

“Redija um e-mail profissional para um cliente leigo informando: [descrever o andamento sem identificar]. Tom: claro, direto, sem jargão jurídico. Máximo 15 linhas. Finalize com uma frase de disponibilidade.”

Quando usar: qualquer atualização de andamento. Resultado: rascunho profissional em 2 min; você revisa e personaliza fora da IA.

● 7 · CHECKLIST DE DOCUMENTOS PARA NOVO CASO

“Monte um checklist de documentos a solicitar ao cliente para instruir uma ação de [tipo de ação]. Organize em: (1) obrigatórios, (2) que fortalecem a tese, (3) opcionais. Indique em 1 linha para que cada documento serve.”

Quando usar: ao abrir qualquer caso novo. Resultado: template reutilizável — cria uma vez, adapta sempre.

Qual ferramenta escolher

✕ **Nunca use com dados de clientes**

ChatGPT gratuito — pode usar seus prompts para treinar o modelo. **Copilot público** — sem proteção contratual de dados. **Gemini gratuito** — sem DPA, sem garantia de sigilo. Nessas versões seus dados podem integrar o treinamento: quebra de sigilo (Art. 34) e violação da LGPD.

Escolha pelo seu perfil

Perfil	Comece com
Advogado autônomo	ChatGPT Team (~R\$150/mês) + U.Legal (gestão de processos)
Pequeno escritório (2–5 advogados)	JUIT (conforme OAB*) + Jurídico AI (geração de peças)
Precisa de conformidade LGPD documentada	JUIT + Cognitio (gestão de LGPD)
Dados ultrassensíveis (saúde, sigilo industrial)	IA local: LM Studio ou Ollama — o dado nunca sai do escritório

*JUIT é a única ferramenta declarada conforme com a Recomendação 001/2024 pelo Conselho Federal da OAB.

Cláusula + tabela de anonimização

● CLÁUSULA PARA O CONTRATO-MODELO

“O(A) CONTRATADO(A) poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à prestação dos serviços advocatícios (pesquisa, organização e redação), comprometendo-se a: (i) revisar integralmente todo conteúdo antes de qualquer uso; (ii) preservar o sigilo profissional e a proteção de dados nos termos da LGPD; e (iii) responder pessoalmente pela qualidade técnica das peças. O(A) CONTRATANTE declara estar ciente e de acordo com tal utilização.”

Dado real	Substituir por
Nome do cliente	[CLIENTE]
CPF / CNPJ	[CPF] / [CNPJ]
Número do processo	[Nº PROC]
Valores financeiros	[VALOR]
Parte contrária	[PARTE CONTRÁRIA]
Nome da empresa	[EMPRESA]
Comarca / Vara	[COMARCA] / [VARA]
Datas específicas do caso	[DATA]

→ Regra antes de qualquer prompt

Dado público (legislação, jurisprudência genérica) → qualquer ferramenta. **Dado do caso** (sem identificação, anonimizado) → ferramenta com DPA. **Dado sensível** (saúde, sigilo industrial, identidade) → IA local.

Seu plano de 7 dias

Em sete dias você opera com IA de forma segura, habitual e mensurável. A regra: uma tarefa nova por dia. Sempre anonimizado. Sempre com revisão. Registre o tempo economizado.

0

SETUP

Setup — faça antes de começar

🕒 30 minutos · uma vez só

- ☐ Escolha sua ferramenta pela tabela do Kit Pronto e migre se necessário.
- ☐ Nas configurações: desative o uso de dados para treinamento.
- ☐ Ative autenticação em dois fatores (2FA) em todas as contas.
- ☐ Crie um documento "Biblioteca de Prompts" e cole os 7 prompts.
- ☐ Cole a tabela de anonimização no mesmo documento.
- ☐ Atualize seu contrato-modelo com a cláusula de IA.
- ☐ Guarde o DPA assinado com o fornecedor em pasta segura.

1

SEG

Resumo de processo

🕒 20 min

1. Pegue um acórdão ou processo com +50 páginas.
2. Anonimize os dados identificáveis usando a tabela.
3. Cole o prompt anti-alucinação + o Prompt 2 (resumo).
4. Compare: quanto tempo levaria manualmente?



Tarefa que levaria 2h → feita em 15 min

2

TER

Revisão de cláusula

🕒 15 min

1. Pegue um contrato que vai revisar ou entregar ao cliente.
2. Anonimize partes e valores.
3. Use o Prompt 3 (revisão de cláusula).
4. Para cada risco apontado, confirme com sua leitura jurídica.



Segundo par de olhos em 5 minutos, antes de qualquer assinatura

3

QUA

E-mail para cliente

⌚ 10 min

1. Anote os pontos a comunicar, sem dados identificáveis no prompt.
2. Use o Prompt 6 (e-mail para cliente).
3. Revise e ajuste para o seu estilo pessoal.
4. Insira nome e dados reais **fora da IA**, no documento final.



Rascunho profissional em 2 min — mais tempo para o que importa

4

QUI

Checklist de novo caso

⌚ 15 min

1. Escolha um tipo de ação que você abre com frequência.
2. Use o Prompt 7 (checklist de documentos).
3. Transforme no seu template reutilizável para esse tipo de caso.
4. Adapte na próxima vez, em vez de criar do zero.



Template que economiza 20 min toda vez que abrir esse tipo de caso

5

SEX

Organizar jurisprudência pesquisada

⌚ 20 min

1. Pesquise 3–5 decisões reais nos tribunais — você faz, não a IA.
2. Cole as decisões com o prompt abaixo.
3. Use a tabela gerada como base para a seção jurídica da peça.

● AGRUPAR JURISPRUDÊNCIA

"Vou colar decisões sobre [tema genérico]. Faça: (1) agrupe por posição (favorável / desfavorável à tese X), (2) fundamentos principais de cada grupo, (3) argumento mais frequente. Use só o que está nas decisões coladas. [colar as decisões reais]"



Pesquisa jurisprudencial organizada em 10 minutos

6

SÁB

Antecipar a parte contrária

⌚ 15 min

1. Pegue uma inicial ou contestação que está respondendo.
2. Anonimize e use o Prompt 5 (antecipar argumentos).
3. Compare com o que você já previu.
4. Ajuste a estratégia se houver ponto que não tinha visto.



Chega à peça com as respostas já estruturadas

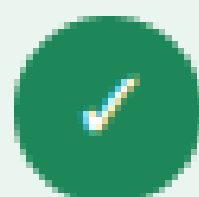
1. **Você** pesquisa a jurisprudência — fontes primárias: STJ, TRT, Jusbrasil.
2. **IA propõe a estrutura:** “Monte estrutura de [tipo de peça] com argumentos nesta ordem: [listar]. Não invente legislação.”
3. **IA rascunha com as suas fontes:** “Usando EXCLUSIVAMENTE as decisões abaixo, redija o argumento para a tese X.”
4. **Você revisa e finaliza:** toda citação verificada na fonte, dados reais inseridos fora da IA, checklist de revisão aplicado.



Primeira peça com mais velocidade e protocolo de segurança completo

Registre seus resultados — checklist de ROI

Tarefa	Tempo com IA	Sem IA (estimado)	Economia
Resumo de processo			
Revisão de cláusula			
E-mail para cliente			
Checklist de caso			
Organizar jurisprudência			



Se economizou **5h ou mais** nesta semana, você já tem ROI positivo no primeiro mês.

REFERÊNCIA

O que a OAB permite e proíbe

A linha que organiza tudo, em uma página. A IA acelera o processo — o advogado responde pelo resultado.

✓ Pode uso livre, com revisão	⚠ Pode — com método	✗ Vedado
✓ Resumir documentos ✓ Organizar jurisprudência que você pesquisou ✓ Estruturar argumentos com fontes fornecidas ✓ Preparar roteiros de audiência ✓ Rascunhar comunicações para revisão posterior	⚠ Redigir peças (rascunho, com revisão integral) ⚠ Revisar contratos (com anonimização + DPA) ⚠ Chatbot de atendimento (sem orientação estratégica) ⚠ Conteúdo de marketing (filtro técnico + ético)	✗ Pesquisar jurisprudência sem verificar na fonte ✗ Protocolar qualquer peça sem revisão integral ✗ Dar parecer direto ao cliente ✗ Substituir advogado em atos postulatorios ✗ Inserir dados reais em IA sem DPA

Regra síntese: a IA acelera o processo. O advogado responde pelo resultado.

Base legal — resumo executivo

RECOMENDAÇÃO 001/2024 — CONSELHO FEDERAL DA OAB (nov/2024)

- IA é permitida como apoio — nunca substitui o julgamento profissional
- Revisão humana integral obrigatória antes de qualquer uso em juízo
- Cliente deve ser informado por escrito antes de qualquer uso no caso
- Sócios e gestores devem estabelecer política interna de uso

LGPD — LEI 13.709/2018

- Dados de clientes não podem treinar IA pública
- Escritório é controlador de dados — responsável pelo tratamento
- DPA obrigatório com qualquer fornecedor que processe dados de clientes
- Multa de até 2% do faturamento (limite: R\$ 50 milhões por infração)

CPC — ART. 77

- Dever de veracidade absoluto em tudo que vai a juízo
- Jurisprudência falsa = litigância de má-fé
- "A IA gerou" não é defesa válida em processo disciplinar

3 casos reais de punição (2024–2026)

CASO 1 - TST - MARÇO DE 2026

Erro: contrarrazões com jurisprudência inexistente, gerada por IA. **Punição:** multa de 1% sobre o valor da causa + ofícios à OAB e ao Ministério Público.

CASO 2 - TRT-2 - FEVEREIRO DE 2026

Erro: jurisprudência falsa em peça processual. **Punição:** multa de 5%. O advogado tentou responsabilizar o estagiário; o tribunal rejeitou — o dever de supervisão é do advogado, não delegável.

CASO 3 - TJ-PR

Erro: 43 jurisprudências completamente fictícias em um único recurso. **Punição:** recurso não conhecido + sanções disciplinares ao profissional.

Nos três casos: não era intenção maliciosa. Era ausência de protocolo.

CHECKLIST FINAL

Imprima e marque

SEGURANÇA DE DADOS

- ☐ Migrei para ferramenta com DPA (Nível 2 ou 3).
- ☐ Desativei o histórico de treinamento nas configurações.
- ☐ Tenho tabela de anonimização salva e uso antes de todo prompt.
- ☐ Nunca uso ChatGPT gratuito com dado real de cliente.
- ☐ Tenho DPA assinado e arquivado com o fornecedor.

ANTI-ALUCINAÇÃO

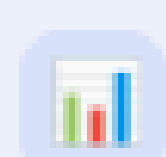
- ☐ Uso o prompt anti-alucinação no início de toda tarefa jurídica.
- ☐ Nunca peço jurisprudência sem fornecer a fonte.
- ☐ Verifico toda citação legal na fonte original antes de protocolar.
- ☐ Reviso integralmente todo output antes de qualquer uso externo.

TRANSPARÊNCIA COM O CLIENTE

- ☐ Cláusula de IA no contrato-modelo atualizado.
- ☐ Clientes ativos foram informados por escrito.
- ☐ Respeito a recusa do cliente ao uso de IA.

OPERAÇÃO DOS 7 DIAS

- ☐ Completei o setup do Dia 0 (30 min).
- ☐ Executei pelo menos 5 dos 7 dias do plano.
- ☐ Registrei o tempo economizado na planilha de ROI.
- ☐ Tenho minha biblioteca de prompts salva e organizada.



Meça sua primeira semana

1. Quanto tempo economizei? ____ horas. 2. Qual tarefa teve maior ganho? _____. 3. Já tive minha primeira vitória rápida? _____.

10+ itens marcados → você está operando com segurança real. **6–9 itens** → finalize o setup e refaça o dia que ficou pendente.

Próximos passos

CAMINHO 1 - CONTINUAR COM SEGURANÇA

Use os prompts como rotina permanente.
Adicione novos conforme suas necessidades.
Você já está à frente de 80% dos advogados que usam IA.

CAMINHO 2 - DOMINAR COMPLETAMENTE

Política interna formal para a equipe;
biblioteca expandida (20+ situações); fluxos para peças de alta complexidade; auditoria trimestral; plano de 30 dias com ROI documentado.

E-mail para clientes ativos que ainda não assinaram

● MODELO DE E-MAIL

"[Nome], passamos a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial como apoio em tarefas de organização, pesquisa e redação – com revisão humana completa em tudo que é produzido. Nenhum dado seu é inserido em ferramentas públicas, e o sigilo profissional continua sendo nosso dever absoluto. Segue em anexo o termo de uso de IA para sua ciência e assinatura. Qualquer dúvida, estou à disposição."

A IA chegou à advocacia para ficar

Os três deveres que a OAB sempre exigiu continuam valendo: sigilo, veracidade e transparência. Você agora sabe onde estão as três linhas. Aplique — e aplique hoje.



A IA chegou para ficar. Agora é só **aplicar**.

Os três deveres que a OAB sempre exigiu continuam valendo: sigilo, veracidade e transparência. Você agora sabe onde estão as três linhas.

Aplique. E aplique hoje.

Autor: Luiz Guilherme Lima Mascarenhas.

Material educativo e informativo. Não substitui consulta jurídica específica.

Baseado na Recomendação nº 001/2024 do Conselho Federal da OAB e na legislação vigente na data de publicação.

© ML Assessoria · Edição 2026